CODICE 9 — AGROECOLOGICO E ALIMENTARE

Versione: V3.1
Allineamento dichiarato: Costituzione V.30; Codice 1 V1.7; Codice 2 V1.5; Codice 3 V1.5; Codice 4 V1.5; Codice 5 V1.4; Codice 6 V1.6; Codice 7 V1.7; Codice 8 V1.4; C.1-Annex A V1.4; Codice 10 V1.5; Codice 11 V1.4; Codice 12 V1.4; Codice 13 V1.5; Codice 14 V1.3; Codice 15 V1.4; Codice 16 V1.4.

Art. 1 — Oggetto e natura giuridica

1. Il presente Codice disciplina la produzione agroecologica, la trasformazione, la conservazione e la distribuzione degli alimenti quali beni comuni infrastrutturali necessari al Paniere, alla salute, alla cura e alla continuità energetica della Comunità.
2. Ai fini del presente Codice, per produzione agroecologica si intendono:

   a) coltivazione;

   b) custodia degli impollinatori e collaborazione non sfruttante con gli animali, nei limiti dell’articolo 6-bis;

   c) raccolta selvatica sostenibile;

   d) trasformazione alimentare di base;

   e) conservazione degli alimenti;

   f) compostaggio e gestione della fertilità del suolo;

   g) gestione dell’acqua agricola;

   h) custodia e riproduzione dei semi.
3. Sono beni comuni infrastrutturali inalienabili:

   a) il suolo fertile di pertinenza del Cerchio 1;

   b) l’infrastruttura locale per la captazione, lo stoccaggio e la distribuzione dell’acqua agricola, senza che ciò comporti appropriazione della risorsa idrica in quanto tale;

   c) il fondo semi del Paniere Alimentare;

   d) le conoscenze agroecologiche essenziali;

   e) l’infrastruttura dei rifugi per impollinatori e la funzione di impollinazione.
4. Gli impollinatori non sono beni. Ai fini del presente Codice:

   a) le popolazioni selvatiche costituiscono un bene comune ecologico non appropriabile e sono tutelate dal Codice 13;

   b) le colonie ospitate nei rifugi sono comunità animali in convivenza non sfruttante ai sensi dell’articolo 13.3 della Costituzione: non possono essere oggetto di proprietà né di manipolazione riproduttiva, e la raccolta dei loro prodotti è ammessa solo alle condizioni dell’articolo 6-bis, comma 5;

   c) rifugi, arnie di custodia e attrezzature sono infrastrutture comuni.

La tutela riguarda la funzione di impollinazione, le popolazioni e i loro habitat.

5. I prodotti del Paniere sono beni comuni. Gli strumenti necessari alla loro produzione sono beni comuni infrastrutturali e non sono merci ai sensi del presente Codice e del C.1-Annex A. La fabbricazione, la riparazione e la standardizzazione degli strumenti sono disciplinate dal C.1-Annex A, che ne mantiene la qualificazione di beni comuni infrastrutturali non mercificabili.
6. Il presente Codice persegue le seguenti finalità:

   a) garantire la sovranità alimentare federata e il Paniere Alimentare;

   b) privilegiare filiere locali, stagionali e rigenerative;

   c) impedire rendite sul cibo essenziale, sul suolo fertile, sui semi, sull’acqua agricola e sulla funzione di impollinazione;

d) garantire sicurezza alimentare, tracciabilità, biodiversità e benessere animale.

Art. 2 — Principi

1. **Sovranità alimentare.** Per sovranità alimentare si intende la capacità federata di garantire il Paniere Alimentare mediante produzione locale e rete federata, evitando dipendenze strutturali da soggetti esterni e mantenendo mutualismo e interconnessione tra Cerchi. Ogni Cerchio 1 persegue una capacità produttiva alimentare di base.
2. **Priorità agroecologica.** Fertilità naturale, rotazioni, consociazioni, chiusura dei cicli e gestione rigenerativa del suolo precedono il ricorso a metodi intensivi.
3. **Organismi geneticamente modificati e ibridi.**

   a) Per le produzioni destinate ai livelli 1–3 del Paniere è vietato l'impiego di organismi geneticamente modificati, anche quando non soggetti a proprietà esclusiva.

   b) Per i livelli 4–5 sono vietati gli organismi geneticamente modificati proprietari e gli ibridi a sterilità tecnologica o contrattuale che generino dipendenza proprietaria.

   c) L'impiego, nei livelli 4–5, di organismi geneticamente modificati non proprietari a impollinazione libera è ammesso solo previa deroga dell'Assemblea Generale secondo la procedura dell'articolo 5, comma 7, anche quando non sussista una dipendenza proprietaria.
4. **Trattamenti fitosanitari.**

   a) È ammesso esclusivamente l'impiego di trattamenti previsti da una STV Fitosanitaria vigente.

   b) Sono vietati i pesticidi di sintesi persistenti, i prodotti sistemici, i diserbanti chimici sistemici e gli insetticidi sistemici, anche se contemplati da una STV previgente.

   c) Sono preferiti i trattamenti meccanici, fisici e biologici, gli estratti naturali e la lotta biologica, quando previsti dalla STV.

   d) In caso di emergenza fitosanitaria estrema, l'Assemblea può deliberare l'impiego temporaneo di prodotti di sintesi non persistenti e non sistemici, indicando durata, tracciamento, Piano di Uscita e data del riesame.

La STV Fitosanitaria è condizione necessaria per ogni trattamento. I divieti della lettera b) prevalgono sulle STV; la deroga della lettera d) è temporanea e non modifica stabilmente la STV.

5. **Priorità d'uso.** Si applica la gerarchia dell'articolo 32 del Codice 1. Ai fini agroalimentari, le destinazioni sono:

   a) livello 1: Paniere Alimentare, semi salvavita e impollinazione essenziale;

   b) livello 2: mense collettive e nutrizione delle persone fragili;

   c) livello 3: sicurezza alimentare, conservazione, tutela dei rifugi per impollinatori e benessere degli animali;

   d) livello 4: CBO di Lista A;

   e) livello 5: altri usi.

In caso di scarsità, le riduzioni sono applicate progressivamente dal livello 5 ai livelli superiori, nel rispetto dell'articolo 32 del Codice 1.

6. **Accesso aperto al sapere agroecologico.** Per ogni varietà del Paniere, tecnica produttiva, ricetta di conservazione e STV relativa agli impollinatori per i livelli 1–4 è resa disponibile documentazione completa e liberamente riproducibile, compresa la STV prevista dal Codice 2. È vietato brevettare i semi del Paniere e il sapere essenziale di conservazione individuato dalle STV.
7. **Trasparenza.** Ogni Cerchio mantiene un inventario dei semi, una mappa dei suoli agricoli, un inventario dei rifugi per impollinatori e un bilancio alimentare aggregato e non profilante.
8. **Reversibilità ecologica.** Le attività devono evitare la degradazione del suolo, favorire il mantenimento o l'aumento della fertilità e contribuire alla stabilità o crescita delle popolazioni di impollinatori.

Art. 3 — Consiglio Agroecologico

1. Ogni Cerchio 1 istituisce un Consiglio Agroecologico composto da tre a cinque membri con competenze L2 o L3 in agroecologia, agronomia, custodia dei semi, conservazione alimentare, tutela degli impollinatori o sicurezza alimentare.
2. I componenti sono sorteggiati secondo l'articolo 12-bis del Codice 3, restano in carica un anno e non possono essere nuovamente sorteggiati nello stesso Consiglio prima di dodici mesi dalla fine del mandato.
3. Il Consiglio Agroecologico:

   a) gestisce il Paniere Alimentare e il Magazzino Alimentare;

   b) redige e aggiorna le Schede di Sicurezza per trasformazione, conservazione e attività presso i rifugi per impollinatori;

   c) cura le STV relative a colture, alimenti e rifugi per impollinatori secondo il Codice 2;

   d) gestisce il bilancio alimentare, la fertilità del suolo e le attività di impollinazione;

   e) organizza la formazione L1 in materia di sicurezza alimentare e tutela degli impollinatori;

   f) alimenta il Registro Dipendenze previsto dal Codice 15;

   g) coordina la propria attività con il Consiglio Salute previsto dal Codice 6, il Consiglio Energia e Acqua previsto dal Codice 8, il Consiglio Habitat e Territorio previsto dal Codice 10, il Consiglio Produzione previsto dal C.1-Annex A, il Consiglio Cura previsto dal Codice 12 e il Consiglio Biodiversità previsto dal Codice 13.
4. Il Consiglio Agroecologico non dispone di poteri allocativi su beni estranei all'ambito agroalimentare né di poteri disciplinari. Non può accedere a dati sanitari individuali né moderare contenuti deliberativi o politici.
5. Gli atti del Consiglio sono distinti in:

   a) **atti tecnici vincolati:** esecuzione di STV o Schede di Sicurezza già vigenti, documentata e pubblicata secondo i livelli di accesso applicabili, senza necessità di una nuova deliberazione;

   b) **proposte e decisioni discrezionali:** adottate secondo il metodo del consenso previsto dal Codice 3, previa pubblicazione della proposta, termine di almeno settantadue ore per la presentazione delle obiezioni e verbalizzazione dell'esito.
6. Il silenzio non costituisce consenso se la proposta non è stata pubblicata o se non è decorso il termine per le obiezioni.

Art. 4 — Paniere Alimentare, scorte e resilienza

1. Il Paniere Alimentare in senso stretto è parte del Paniere di Sufficienza disciplinato dal Codice 1. Comprende quantità minime di alimenti disponibili per persona e definite in base al fabbisogno, tra cui cereali di base, legumi, ortaggi stagionali, frutta, olio, conserve di base, alimenti per lo svezzamento e per le persone fragili e alimenti destinati alle mense. Il Paniere Alimentare è garantito su base vegetale; i prodotti di origine animale vi entrano solo alle condizioni dell'articolo 6-bis, comma 4.
2. Il Paniere Alimentare è definito in quantità e criteri di autonomia, inclusi i valori nutrizionali e i giorni di scorta. L'accesso non può essere condizionato al CBO, alle competenze o alla presenza fisica.
3. L'indisponibilità degli alimenti necessari a una funzione vitale costituisce emergenza di livello 1 secondo il Codice 1.
4. Sono tenute distinte dal Paniere Alimentare le scorte infrastrutturali, che comprendono semi, acqua agricola stoccata, fertilità, compost, contenitori e alimenti per gli animali che vivono con la Comunità. Tali scorte sono gestite mediante inventario federato e STV Scorte.
5. Le soglie di resilienza comprendono margini di sicurezza per impollinazione, fertilità del suolo, biodiversità coltivata e copertura vegetale. Sono indicatori di resilienza ecosistemica e non costituiscono una quota del Paniere Alimentare.

6. Le soglie di resilienza sono definite nella STV Resilienza, con il parere del Consiglio Biodiversità previsto dal Codice 13, e riesaminate almeno annualmente.

7. La lista minima del Paniere e le relative soglie sono determinate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Agroecologico, con il parere del Consiglio Salute per gli aspetti di nutrizione delle persone fragili. Criteri e quantità sono pubblicati nella STV Paniere Alimentare.

8. L'evasione operativa delle richieste segue, nei limiti della gerarchia del Codice 1, questo ordine:

    a) Paniere Alimentare, nutrizione salvavita e impollinazione essenziale;

    b) mense collettive e mense per persone fragili;

    c) conservazione degli alimenti, semi e tutela dei rifugi per impollinatori;

    d) strumenti per CBO di Lista A;

    e) altre richieste motivate.

9. In caso di conflitto tra l'ordine operativo del comma 8 e la gerarchia dell'articolo 32 del Codice 1, prevale la gerarchia del Codice 1.

Art. 5 — STV, semi, suolo, fonti e coordinamento degli strumenti

1. Ogni coltura e processo di trasformazione destinato ai livelli 1–4 e ogni rifugio per impollinatori dispone di una STV vigente. La STV indica almeno suolo, varietà, rotazione, input, irrigazione, conservazione, rischi e limiti.

2. Sono privilegiate le seguenti risorse e pratiche:

    a) semi liberi e riproducibili;

    b) compost di comunità;

    c) letame maturo, alle condizioni dell'articolo 6-bis, comma 4;

    d) sovescio;

    e) biofertilizzanti locali;

    f) acqua di recupero, quando sia sicura e consentita;

    g) varietà locali adattate;

    h) legno proveniente da filiere locali sostenibili per la costruzione delle arnie di custodia e dei rifugi.

3. Per le attività di livello 4–5 è obbligatoria una verifica documentata della possibilità di recuperare eccedenze, riutilizzare scarti alimentari e riparare attrezzature agricole e rifugi prima di effettuare un nuovo acquisto. Per i livelli 1–3 la verifica è fortemente preferenziale, salvo che il riuso comprometta la sicurezza sanitaria, come attestato dal Consiglio Salute. La verifica è registrata nella STV.

4. L'autoproduzione degli strumenti è favorita quando siano disponibili competenze L2 validate e attrezzi standard riparabili.

5. Il riparto con il C.1-Annex A è il seguente:

    a) il C.1-Annex A disciplina la fabbricazione, la riparazione, la standardizzazione e l'inventario degli attrezzi manuali, degli aratri leggeri, delle arnie di custodia, degli essiccatoi, dei mulini, dei frantoi, delle presse, degli strumenti di irrigazione e dei contenitori alimentari;

    b) tali strumenti mantengono la qualificazione di beni comuni infrastrutturali non mercificabili;

    c) il presente Codice disciplina l'uso agroecologico degli strumenti, i relativi criteri di idoneità, le STV colturali e le Schede di Sicurezza d'uso;

    d) il presente Codice non attribuisce competenze sulla produzione degli strumenti riservata al C.1-Annex A.

6. Per i livelli 4–5 è vietato introdurre nuovi sistemi che dipendano strutturalmente da:

    a) organismi geneticamente modificati proprietari;

    b) ibridi a sterilità tecnologica o contrattuale;

    c) input proprietari non riproducibili localmente.

7. La deroga ai divieti del comma 6 può essere deliberata dall'Assemblea Generale a maggioranza qualificata e deve prevedere cumulativamente:
    a) motivazione tecnica documentata dell'impossibilità di un'alternativa;
    b) durata non superiore a dodici mesi per ciascuna deliberazione;
    c) misura compensativa a tutela dei semi liberi e degli impollinatori locali;
    d) Piano di Sostituzione vincolante;
    e) riesame almeno ogni sei mesi.
8. L'impiego di organismi geneticamente modificati non proprietari a impollinazione libera per i livelli 4–5 è ammesso solo mediante la deroga del comma 7, anche quando non sussista dipendenza proprietaria.
9. La durata complessiva della dipendenza autorizzata ai sensi del presente articolo non può superare ventiquattro mesi, salvo emergenza estrema deliberata secondo il Codice 3. L'articolo 2-bis del Codice 6 si applica solo quando l'emergenza abbia natura sanitaria collettiva.

Art. 6 — Campi, rete federata, territorio e misurazione

1. Ogni Cerchio 1 attiva una capacità produttiva di base, modulabile e sezionabile, che comprende, in funzione delle caratteristiche locali:
    a) orti di prossimità;
    b) superfici per cereali e legumi proporzionate al fabbisogno;
    c) frutteti;
    d) spazi per la custodia e riproduzione dei semi;
    e) compostiere;
    f) una cucina per la trasformazione e conservazione;
    g) un deposito per il Paniere Alimentare;
    h) un rifugio per impollinatori, secondo l'articolo 6-bis e il Codice 13.
2. La destinazione d'uso dei suoli, il consumo di suolo, i corridoi ecologici, le fasce di rispetto per l'impollinazione e la georeferenziazione dei rifugi per impollinatori sono disciplinati dal Codice 10.
3. Il presente Codice rinvia al Codice 10 per la mappa territoriale e disciplina la funzione agricola all'interno delle aree destinate a tale uso.
4. La Confederazione garantisce una copertura federata minima di competenze e infrastrutture avanzate, comprendente, secondo il fabbisogno, banca dei semi, vivaio, essiccatoio, molino e frantoio. La copertura assicura a ogni Cerchio 1 un accesso effettivo entro un bacino ragionevole, di norma ogni tre o quattro Cerchi, dimensionato in base alla popolazione e al territorio.
5. L'accesso alle infrastrutture federate è prenotabile e gestito mediante inventario comune.
6. Le microproduzioni diffuse, come orti su balconi o tetti, orti condominiali e rifugi didattici per impollinatori, sono registrate presso il Consiglio Agroecologico e rispettano la STV e la Scheda di Sicurezza applicabili.
7. La misurazione è ammessa solo per finalità tecniche di sicurezza alimentare, bilancio alimentare, fertilità del suolo, verifica del Paniere e stato dei rifugi per impollinatori. I dati sono aggregati per Cerchio o cluster.
8. È vietata la profilazione individuale dei comportamenti. Si applicano il Codice 7, articolo 2.2, e le relative regole di minimizzazione e accesso.

Art. 6-bis — Animali e impollinatori

1. **Principio generale.** Gli animali non umani sono esseri senzienti, liberi e tutelati; non sono merci né mezzi di produzione, ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione. Sono vietati l'allevamento a fini di sfruttamento, la macellazione, l'uccisione e ogni pratica che arrechi dolore, paura o privazione. Sono

ammesse soltanto la collaborazione non sfruttante del comma 3 e la raccolta senza danno dei commi 4 e 5.

2. In caso di conflitto interpretativo tra la funzione agroalimentare e il benessere animale prevalgono i parametri di benessere stabiliti dal Codice 13. Nel dubbio l'attività non è consentita.

3. **Collaborazione nel lavoro.**

   a) Un animale può aiutare la Comunità soltanto nel lavoro leggero: lavorazione del suolo e gestione del bosco quando l'impiego di macchine degraderebbe il suolo o la biodiversità, trasporto leggero, sfalcio e pascolo di gestione. È escluso l'impiego per attività di livello 4–5, competizioni, spettacolo o traino ludico.

   b) La collaborazione è ammessa solo in attività compatibili con la specie, l'indole e la condizione del singolo animale. Sono vietati gli strumenti e i metodi che agiscono mediante dolore o paura. L'animale che manifesta rifiuto, affaticamento o disagio è lasciato libero dall'attività.

   c) Il carico, le ore massime giornaliere e settimanali, l'età minima e massima, i riposi, le soglie climatiche e i segnali di disagio sono definiti nella STV Benessere degli Animali che Collaborano, secondo il Codice 2. La STV è validata congiuntamente dal Consiglio Agroecologico e dal Consiglio Biodiversità, con il parere del Consiglio Salute; sui parametri di benessere il parere del Consiglio Biodiversità è vincolante.

   d) Ogni animale dispone di una Scheda Benessere individuale, di un registro delle ore e di una verifica veterinaria periodica. In assenza di una Scheda vigente la collaborazione è sospesa senza ritardo; la cura dell'animale resta garantita.

   e) Sono garantiti acqua, ombra, riparo, riposo proporzionato, rotazione dei compiti e vita sociale adeguata alla specie. È vietato il lavoro in condizioni climatiche estreme.

   f) L'animale che non può o non deve più collaborare ha diritto al ritiro e alla cura per tutta la vita, nella Comunità o in un santuario di accoglienza. Non può essere ceduto a titolo oneroso né soppresso per convenienza.

   g) Gli animali non sono fatti riprodurre né acquisiti per ottenere forza lavoro. Collaborano gli animali già presenti, quelli accolti e quelli nati spontaneamente nella Comunità.

   h) Nessuna funzione dei livelli 1–3 può dipendere in modo esclusivo dal lavoro di animali: per ciascuna è previsto un modo di svolgerla senza di essi.

   i) L'assistenza alle persone da parte di animali è disciplinata dall'articolo 7 del Codice 13.

4. **Prodotti senza danno.**

   a) È ammesso raccogliere soltanto ciò che l'animale produce spontaneamente e che eccede i bisogni propri, della prole e della colonia, quando la raccolta non arreca alcun danno: in particolare il letame, la lana la cui tosatura è necessaria al benessere dell'animale, le uova non fecondate deposte spontaneamente, il latte eccedente e, per le api, quanto previsto dal comma 5.

   b) Sono vietati l'uccisione, il prelievo che comporti dolore, paura, privazione o riduzione della durata della vita, la separazione dalla prole, la riproduzione indotta, la selezione finalizzata alla produttività e l'aumento del numero degli animali a fini di raccolta.

   c) Le condizioni e i limiti di ogni raccolta sono definiti nella Scheda Benessere e nella STV applicabile, con il parere vincolante del Consiglio Biodiversità. Nel dubbio la raccolta non è consentita.

   d) La raccolta non costituisce un obiettivo produttivo e non è programmata nel fabbisogno del Paniere. Ciò che è raccolto è conferito al Magazzino e distribuito, quando disponibile, con priorità alle esigenze cliniche e alle persone fragili.

   e) La fertilità del suolo è assicurata prioritariamente con compost, sovescio, rotazioni e biofertilizzanti vegetali.

5. **Impollinatori e arnie di custodia.**

   a) Ogni Cerchio 1 persegue la presenza di rifugi per impollinatori: fioriture, siepi, habitat di nidificazione e, ove compatibile con le condizioni locali, arnie di custodia con api locali adattate. La tutela dell'impollinazione ha priorità su ogni raccolta.

b) Miele, cera e propoli possono essere raccolti dalle arnie di custodia solo in eccedenza rispetto alla scorta necessaria alla colonia, determinata con margine prudenziale dalla STV Impollinatori. È vietato il prelievo totale.

c) Sono vietati la nutrizione artificiale, salvo l'intervento di soccorso attestato dal Consiglio Biodiversità per il tempo strettamente necessario; l'inseminazione artificiale e la soppressione delle regine; il taglio delle ali; il nomadismo; gli acaricidi di sintesi persistenti; le linee soggette a brevetto, licenza o sterilità tecnologica.

d) L'intervento sulle colonie è ammesso per soccorso, tutela sanitaria, prevenzione di rischi per le persone e raccolta ai sensi della lettera b), secondo la STV Impollinatori. La STV è adottata secondo il Codice 2, con il parere vincolante del Consiglio Biodiversità sui parametri di benessere e con il parere obbligatorio del Consiglio Habitat e Territorio.

e) La STV Impollinatori definisce la scorta necessaria alla colonia, le distanze, le fasce di rispetto e il raggio di tutela dai trattamenti, in coordinamento con il Codice 10.

f) Ogni rifugio dispone di una Scheda di Sicurezza, è iscritto nell'inventario ed è georeferenziato secondo le regole di accesso del Codice 10. I dati sull'impollinazione sono aggregati e non profilanti, in conformità al Codice 7, articolo 2.2.

g) Il Consiglio Agroecologico registra nel Registro Dipendenze del Codice 15 le dipendenze dall'impollinazione esterna.

h) La formazione L1 è obbligatoria per operare presso le arnie di custodia; la L2 è richiesta per la raccolta e per gli interventi di soccorso sulle colonie.

6. **Animali presenti all'adesione.** Gli animali da lavoro o da allevamento e le colonie gestite presenti alla data di adesione della Comunità restano con essa in convivenza o collaborazione non sfruttante quando ricorrono le condizioni del presente articolo, verificate dal Consiglio Biodiversità nei termini dell'articolo 10; altrimenti sono accolti nei santuari di accoglienza previsti dal Codice 13, ai sensi dell'articolo 13.4-bis della Costituzione. Non possono essere ceduti a titolo oneroso, macellati, soppressi o fatti riprodurre a fini d'uso. Ogni pratica vietata cessa senza ritardo.

7. **Alimenti di origine animale.** Il Paniere Alimentare è garantito su base vegetale ed è nutrizionalmente adeguato senza prodotti di origine animale, comprese le integrazioni necessarie; ne rispondono il Consiglio Agroecologico e il Consiglio Salute. La carne e ogni alimento che richieda l'uccisione o il danno di un animale non sono prodotti nella Confederazione. Gli alimenti raccolti ai sensi dei commi 4 e 5 sono distribuiti secondo il comma 4, lettera d). Durante la transizione gli altri alimenti di origine animale sono sostituiti progressivamente secondo un Piano di Sostituzione Alimentare approvato dall'Assemblea con il parere del Consiglio Salute, ai sensi dell'articolo 13.5 della Costituzione. Restano garantiti gli alimenti e i presidi richiesti da esigenze cliniche individuali attestate secondo il Codice 6, finché non siano disponibili alternative adeguate.

8. **Coordinamento.** Il Consiglio Agroecologico coordina le attività:

   a) con il Consiglio Biodiversità del Codice 13 per i parametri di benessere animale e per i santuari;

   b) con il Consiglio Salute del Codice 6 per la sicurezza alimentare, la nutrizione e le zoonosi;

   c) con il C.1-Annex A per le attrezzature;

   d) con il Codice 10 per le questioni territoriali.

9. **Misurazione e violazioni.** La misurazione è ammessa solo per verificare il benessere, le ore di collaborazione, lo stato delle colonie e le quantità raccolte. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutata secondo il Codice 4. L'attività non conforme è sospesa senza ritardo, gli animali coinvolti sono messi in sicurezza e la funzione è svolta senza animali.

Art. 7 — Sicurezza, nutrizione e formazione

1. Nessuna attività di trasformazione o conservazione e nessun intervento presso i rifugi per impollinatori può essere svolto senza una Scheda di Sicurezza vigente. Per la collaborazione con animali e per gli interventi sulle colonie è richiesta anche una Scheda Benessere vigente secondo il Codice 13.

2. Il Consiglio Agroecologico valida gli aspetti tecnici di sicurezza dell’attività. Il Consiglio Salute esprime il parere obbligatorio sui rischi sanitari, sulla conservazione, sugli allergeni, sulla nutrizione delle persone fragili, sulle punture e sulle zoonosi. Il Consiglio Biodiversità esprime il parere obbligatorio sui profili di benessere animale.

3. I pareri obbligatori non trasferiscono al Consiglio consultato la competenza sulla validazione tecnica dell’atto, che resta al Consiglio Agroecologico, salvo la STV Benessere degli Animali che Collaborano e la STV Impollinatori previste dall’articolo 6-bis, comma 3, lettera c), e comma 5, lettera d), per le quali il parere del Consiglio Biodiversità è vincolante.

4. DPI e attrezzature per la sicurezza alimentare e per gli interventi presso i rifugi per impollinatori sono beni comuni, forniti gratuitamente, manutenuti e tracciati dai Magazzini competenti secondo i Codici 1, 6 e 14. La loro assenza comporta la sospensione dell’attività interessata.

5. La formazione L1 in sicurezza alimentare e tutela degli impollinatori è obbligatoria per accedere alle cucine di trasformazione e alle arnie di custodia. La L2 è richiesta per la gestione dei campi, della conservazione avanzata e degli interventi di soccorso sulle colonie. La L3 è richiesta per la progettazione agroecologica e la validazione delle STV.

6. Chi rileva un rischio immediato per la salute, il benessere animale o la sopravvivenza di una colonia può interrompere l’attività, segnalarlo e non può subire pregiudizio per aver agito in buona fede. Si applicano i Codici 6 e 14.

Art. 8 — Registro Dipendenze agroecologiche

1. Il Consiglio Agroecologico alimenta il Registro Dipendenze previsto dal Codice 15 e distingue almeno:

   a) **dipendenze materiali:** semi, fertilità o altre materie essenziali provenienti dall’esterno;

   b) **dipendenze tecnologiche:** input proprietari, impianti chiusi, varietà non riproducibili, brevetti o sterilità tecnologica;

   c) **dipendenze idriche, logistiche o di impollinazione:** acqua, filiere, stoccaggio o servizi di impollinazione non disponibili nella Confederazione.

2. Ogni dipendenza critica è accompagnata da un Piano di Uscita con responsabile, obiettivo, misure intermedie e termine finale certo. Hanno priorità le dipendenze relative al Paniere, ai semi e all’impollinazione.

3. L’autonomia alimentare è sottoposta ad audit federato almeno annuale da parte di persone L3 indipendenti, selezionate mediante sorteggio.

4. L’audit si svolge secondo le seguenti regole:

   a) i revisori sono sorteggiati da un elenco federato di competenze L3 in agroecologia, biodiversità e salute, custodito dal Cerchio di Garanzia secondo il Codice 4;

   b) non si svolge audit sul Cerchio di appartenenza del revisore né su un Cerchio nel quale abbia svolto attività negli ultimi ventiquattro mesi;

   c) l’incarico non supera trenta giorni;

   d) il rapporto è pubblicato secondo i livelli di accesso applicabili; il Cerchio interessato dispone di quindici giorni per presentare osservazioni;

   e) è ammesso ricorso al Cerchio di Garanzia secondo il Codice 4;

   f) se è accertata una dipendenza critica, può essere prescritto un Piano di Uscita vincolante nei limiti delle competenze attribuite dai Codici 4 e 15;

   g) accertamento, contestazione, rimedi e conseguenze sono coordinati con i Codici 4 e 15.

Art. 9 — Divieti e garanzie

1. È vietato:

   a) generare rendita sul Paniere Alimentare, sui semi del Paniere, sul suolo fertile comune,

sull’infrastruttura essenziale per l’acqua agricola, sui rifugi per impollinatori o sulla funzione di impollinazione;

b) imporre paywall sulle STV dei semi salvavita, delle conserve del Paniere, della tutela degli impollinatori o della fitosanità;

c) rivendicare o mantenere, nell’ambito della Confederazione, brevetti o altri titoli di appropriazione esclusiva sui semi del Paniere o sul sapere essenziale di conservazione individuato dalle STV per i livelli 1–4;

d) accumulare individualmente semi o cibo oltre il limite tecnico deliberato, quando ciò comprometta la disponibilità del Paniere;

e) negare il cibo del Paniere come sanzione;

f) cedere a un soggetto esterno alla Confederazione il controllo della banca dei semi, dei campi del Paniere o dei rifugi per impollinatori;

g) utilizzare trattamenti vietati dall’articolo 2, comma 4, lettera b), salvo la deroga temporanea prevista dalla lettera d) del medesimo comma;

h) uccidere o maltrattare animali, impiegarli o raccoglierne i prodotti fuori dalle condizioni dell’articolo 6-bis;

i) inseminare artificialmente o sopprimere le regine o introdurre linee di api soggette a vincoli proprietari.

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera c), riguarda l’appropriazione esclusiva dei beni e delle conoscenze nel sistema confederale.

3. Le violazioni sono trattate secondo il Codice 4. La sospensione o disattivazione della funzione non conforme è proporzionata e accompagnata, quando tecnicamente possibile, dalla continuità delle funzioni di livello 1–3 secondo la Scheda di Sicurezza.

4. Per le funzioni critiche o vitali, la sospensione è accompagnata, ove possibile, da una procedura di continuità e da una funzione sostitutiva conforme.

5. È ammesso ricorso al Cerchio di Garanzia entro quattordici giorni per vizio procedurale, manifesta irragionevolezza tecnica, discriminazione o sproporzione. Si applica il Codice 4.

Art. 10 — Disposizioni transitorie e collegamenti

1. Il presente Codice si coordina con:

a) il Codice 1, articoli 18 e 19 per il Paniere e la scarsità e articolo 32 per la gerarchia delle priorità;

b) il Codice 2, per le STV;

c) il Codice 3, per le deliberazioni;

d) il Codice 4, per Garanzia, ricorsi e rimedi;

e) il Codice 5, per le competenze L2 e L3 in agroecologia e tutela degli impollinatori;

f) il Codice 6, per salute e nutrizione;

g) il Codice 7, articolo 2.2, per Rete e non profilazione;

h) il Codice 8, per energia e acqua;

i) il C.1-Annex A, per produzione e officine;

j) il Codice 10, per habitat e territorio;

k) il Codice 12, per la cura delle persone fragili;

l) il Codice 13, per biodiversità e santuari;

m) il Codice 14, per sicurezza generale;

n) il Codice 15, per il Registro Dipendenze.

2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore, ogni Cerchio 1:

a) censisce i suoli, gli orti, i semi, le colonie di api gestite e gli animali presenti;

b) attiva una produzione di base minima con STV provvisorie e Schede di Sicurezza minime;

c) garantisce il Paniere Alimentare minimo, anche mediante recupero delle eccedenze.

3. Entro dodici mesi, ogni Cerchio 1:

   a) istituisce il Consiglio Agroecologico;

   b) attiva una banca semi minima, un rifugio per impollinatori e l'inventario federato;

   c) adotta le STV definitive per i livelli 1–2;

   d) predispone, con il Consiglio Biodiversità, la verifica delle condizioni degli animali presenti, le relative Schede Benessere, il piano di accoglienza per quelli che non possono restare e le Schede di Sicurezza dei rifugi per impollinatori;

   e) attiva un nodo della Rete Agroecologica Federata secondo il Codice 7;

   f) coordina la transizione con il Codice 8, il C.1-Annex A e il Codice 10.

4. In caso di sovrapposizione documentata dei carichi transitori relativi ai Codici 8, 9 e 10, l'Assemblea può concedere una proroga motivata, non superiore a sei mesi, per l'attivazione del rifugio per impollinatori e della banca semi. La proroga è accompagnata da un piano vincolante e non può interrompere la continuità del Paniere.

5. Se scade il termine del comma 3 senza che siano state attivate le infrastrutture obbligatorie, la questione è trattata secondo le procedure di garanzia del Codice 4, con un Piano di Adeguamento vincolante e misure per assicurare la continuità del Paniere.

6. Per le funzioni, modalità di gestione, allevamenti o apiari già esistenti che violino l'articolo 9 o l'articolo 6-bis si applica il comma 9.

7. Chi gestisce campi alla data di entrata in vigore può mantenere una validazione provvisoria per garantire la continuità:

   a) fino a sei mesi per le funzioni corrispondenti a L3;

   b) fino a dodici mesi per le funzioni corrispondenti a L2.

Si applicano le condizioni dell'articolo 10 del Codice 5.

8. **Acqua agricola.** La captazione, lo stoccaggio e la distribuzione destinati all'agricoltura sono coordinati con il Codice 8 e con il Codice 10, che disciplina le destinazioni territoriali. In caso di scarsità, le priorità d'uso sono:

   a) acqua potabile per uso umano, secondo il Codice 8;

   b) acqua necessaria agli animali e agli impollinatori;

   c) acqua necessaria al Paniere vegetale;

   d) altri usi.

Le priorità si applicano nel rispetto della gerarchia dell'articolo 32 del Codice 1; in caso di conflitto prevale la gerarchia del Codice 1.

9. **Funzioni esistenti non conformi.** Le funzioni, le modalità di gestione, gli allevamenti e gli apiari già esistenti che violano l'articolo 9 o l'articolo 6-bis sono portati a conformità entro novanta giorni. Per gli allevamenti e gli apiari la conformità consiste nella cessazione di ogni pratica vietata dall'articolo 6-bis e nella verifica prevista dal suo comma 6. Se l'adeguamento di una funzione non è tecnicamente possibile, entro lo stesso termine è avviata la procedura di disattivazione, che comprende:

   a) verifica della conformità;

   b) accertamento documentato dell'impossibilità tecnica di adeguamento;

   c) avvio della procedura di disattivazione;

   d) Piano di Sostituzione con responsabile e termine finale certo.

Se la disattivazione immediata compromette una funzione vitale di livello 1 o 2, l'Assemblea approva entro novanta giorni un piano vincolante di sostituzione o disattivazione progressiva, con scadenza certa e continuità del Paniere.

10. **Piani di uscita.** Entro ventiquattro mesi sono completati i Piani di Uscita dalle dipendenze critiche relative a semi e input del Paniere, secondo il Registro Dipendenze dell'articolo 8 e il Codice 15. Ogni piano indica un termine finale certo.